

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO PENAL

CRIMES FUNCIONAIS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO

CP ARTS. 312 A 327 • PECULATO • CONCUSSÃO • CORRUPÇÃO • PREVARICAÇÃO

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DIREITO PENAL • AULA 11 | 5 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 15 | 1ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

Crimes praticados por funcionário público contra a Administração

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- identificar o conceito penal de funcionário público
- separar peculato, concussão e corrupção passiva pelo núcleo verbal
- distinguir corrupção passiva privilegiada de prevaricação
- reconhecer condescendência, advocacia administrativa, abandono e sigilo

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ Primeiro circule o verbo: APROPRIAR/DESVIAR, EXIGIR, SOLICITAR/RECEBER/ACEITAR, RETARDAR/DEIXAR/PRATICAR.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Quem é funcionário público para o Direito Penal?

O art. 327 usa conceito amplo: é funcionário público, para efeitos penais, quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. A elementar pode comunicar-se ao particular que a conhece no concurso de pessoas.

EXEMPLO Mesário eleitoral temporário pode ser considerado funcionário público para fins penais.

BIZU 95+ Não confunda conceito penal com vínculo estatutário. O CP olha para o exercício da função pública.

PEGADINHA “Sem remuneração” ou “temporariamente” não excluem, por si, a qualidade funcional.

TÓPICO 2

Peculato: apropriar, desviar e aproveitar a facilidade do cargo

No peculato-apropriação/desvio, o agente tem a posse do bem em razão do cargo e se apropria ou desvia. No peculato-furto (§1º), não possui a coisa, mas a subtrai ou concorre para a subtração valendo-se da facilidade funcional. Há ainda modalidade culposa e peculato mediante erro de outrem.

EXEMPLO Servidor responsável pelo caixa transfere para si valores que estavam sob sua guarda.

BIZU 95+ Pergunte: havia POSSE em razão do cargo? Se sim, pense primeiro em apropriação/desvio; sem posse, confira se houve subtração valendo-se da função.

PEGADINHA Peculato não exige que o bem seja necessariamente público; pode ser particular sob posse funcional.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • SEFAZ-RN • Auditor • 2026 • Q4418354

Q03

João, servidor, exigiu vantagem para omitir ato; Maria, servidora, apropriou-se de valores públicos sob sua guarda; Pedro, particular, ofereceu vantagem a servidor. A sequência correta é:

- A) corrupção passiva / peculato / tráfico de influência
- B) concussão / peculato / corrupção ativa
- C) extorsão / apropriação indébita / corrupção ativa
- D) prevaricação / peculato / corrupção passiva
- E) concussão / furto / corrupção ativa

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 3

Concussão x corrupção passiva: o verbo resolve a questão

Concussão (art. 316): EXIGIR vantagem indevida. Corrupção passiva (art. 317): SOLICITAR, RECEBER ou ACEITAR PROMESSA. Ambas podem ocorrer fora da função ou antes de assumi-la, desde que em razão dela.

EXEMPLO “Pague ou autuo” aponta para exigência e, portanto, concussão. “Você poderia me dar R\$ 500 para eu não autuar?” aponta para solicitação e corrupção passiva.

BIZU 95+ EXIGIR = concussão. SOLICITAR/RECEBER/ACEITAR = corrupção passiva. Grave isso antes das penas.

PEGADINHA Não importe “grave ameaça” da extorsão para a concussão: ela não é elementar do art. 316.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • PC-PE • Agente de Polícia • 2024 • Q2386561

Q01

Agente de polícia solicitou dinheiro de suspeito para deixar de incluí-lo em relatório oficial. A conduta configura:

- A) concussão
- B) corrupção passiva
- C) peculato
- D) prevaricação
- E) emprego irregular de verbas

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NO FINAL

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • Prefeitura de Porto Velho • 2026 • Q4228466

Q02

Fiscal público, durante inspeção, exigiu pagamento indevido para deixar de lavrar auto. O particular pagou. A classificação correta é:

- A) concussão, consumada com a exigência
- B) corrupção passiva, consumada com o recebimento
- C) extorsão
- D) prevaricação
- E) peculato

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NO FINAL

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PRF • 2013 • Q664280

Q04

O crime de concussão configura-se com a exigência de vantagem indevida, ao passo que, na corrupção passiva, basta solicitar ou receber a vantagem, ou aceitar promessa de recebê-la.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 4**Prevaricação x corrupção passiva privilegiada**

Prevaricação (art. 319): retardar, deixar de praticar ou praticar ato contra lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Corrupção passiva privilegiada (art. 317, §2º): agir com infração do dever cedendo a pedido ou influência de outrem.

EXEMPLO Deixar de multar um amigo por afeição pessoal pode apontar prevaricação; ceder a pedido de terceiro, sem vantagem indevida, pode enquadrar o §2º do art. 317.

BIZU 95+ "INTERESSE/SENTIMENTO PESSOAL" = prevaricação. "PEDIDO/INFLUÊNCIA DE OUTREM" = corrupção passiva privilegiada.

PEGADINHA A ausência de vantagem indevida não transforma automaticamente toda omissão funcional em prevaricação.

RETOMADA • CONTEÚDO ANTERIOR

CEBRASPE • TCE-PB • 2018 • questão 74

Q05

Servidor deixa de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, em atenção a pedido de outrem. A figura indicada é:

- A) condescendência criminosa
- B) concussão
- C) prevaricação
- D) corrupção passiva privilegiada
- E) peculato

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 5**Crimes menores no tamanho, grandes em pegadinha**

Condescendência criminosa: indulgência ao não responsabilizar subordinado ou não comunicar à autoridade. Advocacia administrativa: patrocinar interesse privado valendo-se da função. Abandono: abandonar cargo fora dos casos legais. Violação de sigilo: revelar fato conhecido em razão do cargo que deva permanecer secreto ou facilitar sua revelação.

EXEMPLO Chefe deixa de responsabilizar subordinado por pena/dó = condescendência; servidor usa a função para defender interesse particular perante o órgão = advocacia administrativa.

BIZU 95+ Leia sempre a finalidade e a relação hierárquica: "por indulgência + subordinado" é assinatura da condescendência.

PEGADINHA Patrocinar interesse privado não exige necessariamente atuar como advogado.



PARE AQUI

RESOLVA ANTES DE CONFERIR

1. Marque todas as respostas.
2. Explique em uma linha o ponto decisivo.
3. Só depois avance ao gabarito comentado.

GABARITO SOMENTE NA PRÓXIMA PÁGINA



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – B

Letra B — corrupção passiva. O núcleo foi solicitar vantagem indevida em razão da função. Concussão exigiria “exigir”.

QUESTÃO 02 – A

Letra A — concussão. O crime é formal e se consuma com a exigência; o pagamento posterior é exaurimento.

QUESTÃO 03 – B

Letra B. João = concussão; Maria = peculato; Pedro = corrupção ativa. É uma excelente questão de comparação de núcleos.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. É o contraste literal dos arts. 316 e 317 do CP.

QUESTÃO 05 – D

Letra D — corrupção passiva privilegiada (art. 317, §2º). A expressão “cedendo a pedido ou influência” diferencia a figura da prevaricação, que exige interesse ou sentimento pessoal.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- art. 327 = conceito penal amplo de funcionário público
- peculato = apropriar/desviar/subtrair com facilidade funcional
- concussão = exigir; corrupção passiva = solicitar/receber/aceitar
- prevaricação = interesse/sentimento pessoal; §2º art. 317 = pedido/influência
- condescendência = indulgência com subordinado

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Código Penal compilado no Planalto, arts. 312 a 327 (consulta em 04/09/2026); questões CEBRASPE PC-PE 2024, Porto Velho 2026, SEFAZ-RN 2026, PRF 2013 e TCE-PB 2018.

DIA 15 • AULA 01 CONCLUÍDA